



Nr. 116 Kabinettsitzung vom 6. April 1923, 17.30 Uhr

R 43 I/1383 , Bl. 106 f.

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Brauns, Heinze, Geßler, Stingl, Groener, RMWiederaufbau Albert ¹; StS Hamm, Meissner; General v. Seeckt; MinDir. Heilbron; MinR Wever, Kempner; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

- 1) Innere Lage.
- 2) Unterstützung des Reichswehrministeriums bei Erfassung von Bewaffnungsgegenständen usw.
- 3) Verordnung aufgrund Art. 48 RV aus Anlaß der widerrechtlichen Besetzung deutschen Gebiets.
- 4) Zahlmeister und Zahlmeisteranwärter des alten Heeres (Eingruppierung bzw. Besoldung). [abgesetzt]
- 5) Entwurf eines Gesetzes über die Ausgabe wertbeständiger Schuldverschreibungen auf den Inhaber.
- 6) Entwurf eines Gesetzes betreffend das Eingehen deutscher Festungen. [abgesetzt]
- 7) Personalsache. [abgesetzt]

1) Innere Lage.

Der Reichskanzler stellt als Ergebnis einer Aussprache über die innere Lage des Reichs folgendes fest:

a)

Die Frage des Erlasses einer Verordnung aus Artikel 48 der Reichsverfassung gegen <staatsfeindliche Propaganda ²> und die Bildung von sogenannten Hundert-

¹ Der bisherige RSchM Albert hatte mit Urkunde vom 29. 3. das Wiederaufbauministerium übernommen, das bisher von StS Müller geführt worden war. Das RSchMin. war durch VO vom 21. 3. zum 31. 3. aufgelöst, die Kompetenzen waren zum größten Teil dem RFMin. übertragen worden (RGBl. I, S. 233).

² Handschriftlich verbessert, ursprünglich: „gegen die kommunistische Propaganda“.

schaften solle von den zuständigen Herren Reichsministern weiter geprüft und ein Entwurf demnächst dem Kabinett vorgelegt werden ³.

b)

Bezüglich der Auflösung der Deutschvölkischen Freipartei soll nach Prüfung des vorliegenden Materials entschieden werden, ob und welche Stellung die Reichsregierung hierzu beim Staatsgerichtshof nehmen soll ⁴.

c)

Es solle versucht werden, die Behandlung der Interpellation der Deutsch-Nationalen Volkspartei über die Auflösung der Deutschvölkischen Freipartei zurückzustellen, falls der Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik bald zu einem Endurteil über die Frage der Auflösung komme ⁵.

d)

Über die innenpolitische Gesamtlage, soweit sie Preußen betrifft, soll in der nächsten Woche in einer vereinigten Sitzung des Preussischen und des Reichskabinetts beraten werden ⁶.

³ Diese Frage war bereits am Vortage im RMin. besprochen worden (s. Dok. Nr. 115, P. 2); sie wird dort am 14. 4. erneut erörtert (s. Dok. Nr. 119, P. II).

⁴ Vgl. dazu P. 1 der Besprechung im RMin. vom 5. 4. (Dok. Nr. 115).

⁵ Die DNVP hatte am 24. 3. folgende Interpellation an die RReg. gerichtet: „Der PrIM hat die Deutschvölkische Freipartei aufgelöst, die im Reichstage durch drei Abgeordnete vertreten wird. Die Auflösung einer politischen Partei mit parlamentarischer Vertretung ist ein außerordentlicher Vorgang, der in der Vergangenheit seinesgleichen nicht hat und als Präzedenzfall für die Zukunft eine schwere Gefährdung der Freiheit des politischen und parlamentarischen Lebens bedeutet. Ist der RReg. bekannt, mit welchen Gründen und tatsächlichen Unterlagen die preussische Regierung ihr Vorgehen rechtfertigt, und ist sie bereit, zu den durch dieses Vorgehen aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen?“ (RT-Drucks. Nr. 5713, Bd. 377). Die Behandlung der Interpellation wird in den RT-Sitzungen am 11. 4. wegen Abwesenheit des RK und des RIM vertagt, am 12. 4. mit Mehrheit abgelehnt aufgrund der Erklärung v. Welsers, daß dem RIM z. Zt. die Akten nicht zur Verfügung ständen, da sie noch beim Staatsgerichtshof und beim Oberreichsanwalt benötigt würden. Am 3. 5. wiederholt Oeser diese Erklärung vor dem RT und sieht sich „nicht in der Lage, in eine sachliche Erörterung der Interpellation einzutreten.“ (Rt-Bd. 359, S. 10774). Am 12. und 14. 5. kommt es dann im Zusammenhang mit den Etatberatungen des RIMin. zur Debatte über die Interpellation (RT-Bd. 360, S. 10991 ff.).

⁶ Nach Angaben in R 43 I/1347, Bl. 36 fand am 12. 4. um 18 Uhr eine gemeinsame Sitzung des Kabinetts mit dem PrStMin. statt. Ein Protokoll war jedoch in den Akten nicht zu ermitteln. Eine Besprechung zwischen Cuno, Geßler, Oeser, Heinze, Hamm, Severing und v. Richter fand bereits am 8. 4. statt (s. dazu den zweiten Teil der Anm. 2 zu Dok. Nr. 117).

2) Unterstützung des Reichswehrministeriums bei Erfassung von Bewaffnungsgegenständen usw.

Der *Reichswehrminister* trägt vor und findet die Zustimmung der Mitglieder. Ein Beschluß zu diesem Punkte der Tagesordnung wird nicht gefaßt ⁷.

3) Verordnung aufgrund Art. 48 RV aus Anlaß der widerrechtlichen Besetzung deutschen Gebiets.

Der *Reichsminister des Innern* trägt den Inhalt der Vorlage vor ⁸.

Der *Reichswirtschaftsminister* hält es nicht für zweckmäßig als Beschwerdeinstanz den Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik vorzusehen. Die Verordnung soll nach dieser Richtung einer Nachprüfung unterzogen werden ⁹.

4) Zahlmeister und Zahlmeisteranwärter des alten Heeres (Eingruppierung bzw. Besoldung). [abgesetzt]

5) Entwurf eines Gesetzes über die Ausgabe wertbeständiger Schuldverschreibungen auf den Inhaber.

Das Kabinett stimmte der Vorlage zu ¹⁰.

6) Entwurf eines Gesetzes betreffend das Eingehen deutscher Festungen. [abgesetzt]

7) Personalsache. [abgesetzt]

⁷ Diese Frage dürfte auch in der Besprechung mit Severing und v. Richter am 8. 4. eine Rolle gespielt haben (vgl. Dok. Nr. 117, insbes. Anm. 2).

⁸ Am 19. 3. hatte der RIM den Entwurf übersandt, der in § 1 bestimmt: „Personen, von denen eine Unterstützung der an dem widerrechtlichen Einbruch in deutsches Reichsgebiet beteiligten Mächte zu besorgen ist, können zur Verhinderung ihres Eintritts in das besetzte Gebiet in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt werden. Der Art. 114 der RV wird insoweit vorübergehend außer Kraft gesetzt.“ (R 43 I/212, Bl. 174).

⁹ Der Gesetzestext vom 17.4.23 (RGL. I, S. 251) behält den Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik als Beschwerde-Instanz bei.

¹⁰ Der Gesetzesentwurf, am 8. 3. übersandt, sieht für die Ausgabe wertbeständiger Schuldverschreibungen staatlichen Genehmigungszwang vor, um – wie es in der Begründung u. a. heißt – „den Staatskredit vor den Gefahren zu schützen, die ihm aus einer Überflutung des Geldmarkts mit geldähnlichen Zahlungsmitteln erwachsen können.“ (R 43 I/1219, Bl. 94 f., hier: Bl. 95). Das Gesetz wird unter dem 23.6.23 verkündet (RGL. I, S. 407).

Zitierhinweis

Nr. 116 Kabinettsitzung vom 6. April 1923, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 366–367 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D116>